



PUTUSAN
Nomor 2322 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ST SAULYN HUTABARAT, bertempat tinggal di Jalan Pekayon I Nomor 42, RT/RW 008/003, Kelurahan/Desa Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Laksamana Nomor 91, Kelurahan Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Logo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Yulius Logo S.H. & Dkk”, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 77, Desa Banyusari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

I KETUT SUDIARTAMA, bertempat tinggal di Banjar Dinas Batungsel Kaja, Desa Batungsel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Putrawan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Gandiva, Advocates & Legal Advisor Bali”, beralamat di Jalan Pulau Singkep Nomor 58, Banjar Kepisah, Kelurahan Pedungan, Kabupaten Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022;
Termohon Kasasi;

Dan

1. **Ir. I KOMANG EDY ANJAYA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Batungsel Kelod, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2322 K/Pdt/2023



2. I KADEK PARIASIH, bertempat tinggal di Banjar Dinas
Batungsel Kaja, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan,
Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tabanan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan
melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 atau siapa saja yang menguasai
Sertifikat Hak Milik Nomor 1468/Desa Batungsel, luas 1.310 M²
tertera atas nama Penggugat untuk menyerahkan sertifikat tersebut
kepada Penggugat tanpa beban (secara lasia) dengan ketentuan
apabila Tergugat 1, Tergugat 2 atau siapa saja yang menguasai
sertifikat hak milik nomor 1468/Desa Batungsel, luas 1.310 M² tertera
atas nama Penggugat tidak mau menyerahkan sertifikat secara
sukarela maka memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk memberikan bantuan pelaksanaan putusan pengadilan ini;
4. Meletakkan sita *revindicatoir* atas sertifikat tanah Sertifikat Hak Milik
Nomor 1468/Desa Batungsel, luas 1.310 M² tertera atas nama
Penggugat;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng
membayar kerugian Penggugat yang berjumlah Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam waktu 30 hari
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.;

Atau apabila majelis hakim memiliki pertimbangan hukum lain, penggugat
mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2322 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat telah salah dan keliru tentang subjek dalam gugatan (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat (*ne bis in idem*);
3. Gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak sesuai dengan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan dan tunai;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tabanan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan sejak putusan ini dijalankan hingga hari penyerahan/pembayaran dilaksanakan;

Atau apabila majelis hakim memiliki pertimbangan hukum lain, penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Tab, tanggal 21 November 2022 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2322 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 1468/Desa Batungsel, luas 1.310 M² tertera atas nama Penggugat untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat tanpa beban (secara lasia) dengan ketentuan apabila Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang menguasai sertifikat hak milik nomor 1468/Desa Batungsel, luas 1.310 M² tertera atas nama Penggugat tidak mau menyerahkan sertifikat secara sukarela maka memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan bantuan pelaksanaan putusan pengadilan ini;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp5.188.500,00 (lima juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 234/PDT/2022/PT DPS tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Januari 2023 kemudian



terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pdt/2023/PN Tab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi mohon agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula sebagai Tergugat II;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi yang diajukan dalam perkara ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 234/ PDT/ 2022/PT DPS yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut;
3. Apabila peradilan di tingkat kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengabulkan gugatan sebagian, tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1468 atas nama Penggugat, diserahkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, kemudian Turut Tergugat meminta agar Tergugat I mengurus peralihan hak antara Penggugat kepada Turut Tergugat;
- Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 1468 tersebut dipergunakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai agunan pinjaman, tanpa izin Penggugat dan Turut Tergugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan beralasan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ST SAULYN HUTABARAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2322 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ST SAULYN HUTABARAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2322 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2322 K/Pdt/2023